

Nr. 197 Reichsverteidigungsgesetz vom 4. September 1938. Nicht veröffentlicht.

R 5/18, unfol. Ausfertigung, Umdruck¹
Druck: IMT XXIX, S. 319–327

Beginn:
Beginn:

Geheime Kommandosache

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird.

I. Verteidigungszustand.

§ 1

- (1) Als Inhaber der gesamten Staatsgewalt kann der Führer und Reichskanzler für das Reichsgebiet oder dessen Teile den „Verteidigungszustand“ erklären.
- (2) Wenn die politische Lage es erfordert, ordnet der Führer und Reichskanzler die „Mobilmachung“ an. Die Mobilmachung kann auf Teile des Reiches oder der Wehrmacht beschränkt werden.

§ 2

- (1) Ist ein Operationsgebiet bestimmt, so erhalten mit Erklärung des Verteidigungszustandes der Oberbefehlshaber des Heeres und die Oberbefehlshaber der Armeen ohne weiteren Befehl die Befugnis zur Ausübung vollziehender Gewalt in diesem Operationsgebiet.
- (2) Die vollziehende Gewalt ausübenden Oberbefehlshaber können mit Wirkung für das Operationsgebiet Rechtsverordnungen erlassen, Sondergerichte einsetzen und den für das Operationsgebiet zuständigen Behörden und Dienststellen Weisungen erteilen, mit Ausnahme der Obersten Reichsbehörden, der Obersten Preuß. Landesbehörden und der Reichsleitung der NSDAP. Das Weisungsrecht geht Weisungen sonstiger übergeordneter Stellen vor.
- (3) Den Umfang des Operationsgebietes bestimmt der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht².
- (4) *Sonderbestimmungen für den Fall einer überraschenden Bedrohung des Reichsgebietes.*
Wird ein Teil des Reichsgebietes überraschend militärisch bedroht und können besondere Ermächtigungen zur Abwehr dieser Gefahr nicht abgewartet werden, so haben die Befehlshaber der bedrohten Wehrkreise das Recht, allen nichtmilitärischen Dienststellen innerhalb ihres Befehlsbereiches die zum Schutz des bedrohten Gebietes notwendigen und unaufschiebbaren Weisungen zu erteilen. Die gleichen Befugnisse stehen den Kommandierenden Admiralen der Kriegsmarine bei überraschender Bedrohung des Küstengebietes und den Luftgaubefehlshabern bei überraschenden Angriffen aus der Luft im Rahmen der ihnen im Kriege obliegenden Aufgaben zu. Die Ausführung dieser Weisungen geht den sonstigen Obliegenheiten und den Weisungen übergeordneter Stellen vor. Die genannten Befehlshaber können ihre Weisungsbefugnis auf nachgeordnete Truppenführer bis zu den Standortältesten herab übertragen.

¹ Auch in: MA, RW 19/503, Bl. 1–4; RW 19/1020, Bl. 163–166. Inhaltl. Wiedergabe: ABSOLON, Wehrmacht IV, S. 1–4. – Die Abfassung des Gesetzes lag maßgeblich in der Hand von StS Stuckart, dem Gen. Keitel in der 15. Sitzung des RVA am 15. 12. 1938 dafür besonders dankte: RW 19/613, Bl. 21–35, hier 25. Zum Kontext vgl. SALEWSKI, Bewaffnete Macht, S. 248–254.

² Gemäß dem *Erlaß über die Führung der Wehrmacht* vom 4. 2. 1938 (RGBl. I S. 111) also Hitler selbst; s. Dok. Nr. 29b.

§ 3

(1) Mit Erklärung des Verteidigungszustandes übernimmt der vom Führer und Reichskanzler ernannte „*Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung*“ (GBV) die einheitliche Führung der nichtmilitärischen Verwaltung, mit Ausnahme der wirtschaftlichen Verwaltungen.

Ihm unterstehen

der Reichsminister des Innern,
der Reichsminister der Justiz,
der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung,
der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten,
die Reichsstelle für Raumordnung.

(2) Der GBV hat Forderungen des OKW, die für die Wehrmacht von wesentlicher Bedeutung sind, zu entsprechen. Lassen sich die Forderungen mit den Belangen der Reichsverwaltung nicht in Einklang bringen, so entscheidet der Führer und Reichskanzler.

(3) Der GBV ist berechtigt, innerhalb seines Aufgabengebietes Rechtsverordnungen im Einvernehmen mit OKW und GBW zu erlassen, die von den bestehenden Gesetzen abweichen.

§ 4

(1) Mit Erklärung des Verteidigungszustandes übernimmt der vom Führer und Reichskanzler ernannte „*Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft*“ (GBW) die Leitung der Wirtschaft ausschl. der Rüstungsindustrie.

(2) Aufgabe des GBW ist es, alle wirtschaftlichen Kräfte in den Dienst der Reichsverteidigung zu stellen und das Leben des Deutschen Volkes wirtschaftlich zu sichern.

Ihm unterstehen

der Reichswirtschaftsminister,
der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft,
der Reichsarbeitsminister,
der Reichsforstmeister,
der Reichskommissar für die Preisbildung.

Er leitet ferner verantwortlich die Finanzierung der Reichsverteidigung im Bereich des Reichsfinanzministeriums und der Reichsbank.

(3) Der GBW hat den Forderungen des OKW, die für die Wehrmacht von wesentlicher Bedeutung sind, zu entsprechen und die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Produktion der vom OKW unmittelbar geleiteten Rüstungsindustrie nach dessen Forderungen sicherzustellen. Lassen sich die Forderungen der Wehrmacht mit den Belangen der Wirtschaft nicht in Einklang bringen, so entscheidet der Führer und Reichskanzler.

(4) Der GBW ist berechtigt, innerhalb seines Aufgabengebietes Rechtsverordnungen im Einvernehmen mit OKW und GBV zu erlassen, die von den bestehenden Gesetzen abweichen.

§ 5

(1) Der Reichspostminister, der Reichsverkehrsminister und der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen sind mit Erklärung des Verteidigungszustandes für die unmittelbaren Belange der Wehrmacht an die Forderungen des OKW gebunden.

(2) Es erhalten Weisungen vom OKW:

– a)

der *Reichsverkehrsminister* zur Ausnutzung der Verkehrsmittel,

– b)

der *Reichspostminister* zur Ausnutzung und Verteilung der gesamten Nachrichten-Verbindungen auf die Wehrmacht und die übrigen Bedarfsträger.

(3) Der Reichsverkehrsminister hat mit Erklärung des Verteidigungszustandes nach den ihm vom OKW für die Ausnutzung der Verkehrsmittel gegebenen Weisungen den Forderungen des GBW zu entsprechen.

(4) Für den Bereich des Reichspostministers, des Reichsverkehrsministers und des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen ist der Chef OKW berechtigt, Rechtsverordnungen im Einvernehmen mit GBV und GBW zu erlassen, die von den bestehenden Gesetzen abweichen.

§ 6

Die Reichsminister und Obersten Reichsbehörden führen die Aufgaben ihres Geschäftsbereichs in eigener Verantwortung durch, unbeschadet der besonderen Zuständigkeiten des Chefs OKW, des GBV und des GBW nach §§ 3, 4 und 5.

§ 7

Für die politische Willensbildung des Volkes ist der Stellvertreter des Führers der NSDAP verantwortlich. Er bedient sich hierzu der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände.

II. Kriegszustand.

§ 8

(1) Wird der Kampf mit einem äußeren Feind dem Deutschen Volke aufgezwungen, so erklärt der Führer und Reichskanzler den Kriegszustand.

(2) Mit Erklärung des Kriegszustandes treten die Kriegsgesetze und Kriegsverordnungen ohne weiteren Befehl in Kraft. Die in anderen Gesetzen für den Kriegszustand vorgesehenen Rechtsfolgen werden wirksam.

§ 9

Falls der Verteidigungszustand nicht schon vorher erklärt wird, treten die Bestimmungen über den Verteidigungszustand mit Erklärung des Kriegszustandes in Kraft.

III. Vorbereitende Maßnahmen.

§ 10

Der Reichsverteidigungsrat (RVR):

(1) Die Aufgabe des Reichsverteidigungsrates besteht im Frieden in der Entscheidung über alle Maßnahmen für die Vorbereitung der Reichsverteidigung und die Erfassung aller Kräfte und Mittel der Nation nach den Weisungen des Führers und Reichskanzlers. Die Aufgaben des RVR im Kriege werden durch den Führer und Reichskanzler besonders festgelegt.

(2) Den Vorsitz im RVR hat der Führer und Reichskanzler. Sein ständiger Vertreter ist Generalfeldmarschall *Göring*. Er ist berechtigt, den RVR zu Sitzungen einzuberufen.

Ständige Mitglieder des RVR sind

- der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe,
- der Oberbefehlshaber des Heeres,
- der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,
- der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht,

der Stellvertreter des Führers,
der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei,
der Präsident des Geheimen Kabinettsrates,
der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung,
der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft,
der Reichsminister des Auswärtigen,
der Reichsminister des Innern,
der Reichsminister der Finanzen,
der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda,
der Präsident des Reichsbankdirektoriums.

Die übrigen Reichsminister und die dem Führer und Reichskanzler unmittelbar unterstellten Reichsstellen werden nach Bedarf hinzugezogen. Weitere Persönlichkeiten können von Fall zu Fall einberufen werden³.

§ 11

Der Reichsverteidigungsausschuß (RVA):

(1) Der Reichsverteidigungsausschuß ist der Arbeitsausschuß des RVR. Er bereitet die Entscheidungen des RVR vor, sorgt für deren Ausführung und stellt die Zusammenarbeit zwischen Wehrmacht, Obersten Reichsbehörden und Partei sicher.

(2) Den Vorsitz führt der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Er regelt die Tätigkeit des Ausschusses und gibt dem GBV und GBW und den diesen nicht unterstehenden Reichsministerien und Obersten Reichsbehörden gem. den Entschlüssen des RVR die zur Sicherstellung der Einheitlichkeit ihrer Durchführung erforderlichen Richtlinien.

(3) Der RVA setzt sich zusammen aus dem OKW, Vertretern des Beauftragten für den Vierjahresplan, den Führungsstäben des GBV und GBW und den RV-Referenten⁴.

(4) Hauptamtliche Referenten für die Reichsverteidigung (RV-Referenten) und ihre Vertreter werden bestellt beim Stellvertreter des Führers, bei der Reichskanzlei, bei jedem Reichsministerium, beim Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, beim Reichsarbeitsführer, beim Reichsforstmeister, beim Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, bei der Reichsstelle für Raumordnung, beim Reichsbankdirektorium und im Preuß. Staatsministerium. Der RV-Referent und sein Vertreter untersteht dem Minister oder dem Staatssekretär bzw. dem Chef der Reichsstelle unmittelbar.

§ 12

Die Einheitlichkeit der Vorbereitungen für die Auslösung und den Ablauf der Mobilmachung stellt OKW sicher.

Hinsichtlich der sachlichen Gestaltung der Vorbereitungen treffen der GBV und GBW die Anordnungen für ihren Bereich.

§ 13

³ Der RVR, der formell schon seit 1933 bestand, hielt seine erste Sitzung am 18. 11. 1938 ab. Göring monologisierte in ihr fast drei Stunden über Ziele und Umfang der Rüstung und die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten. Auszug des stenograph. Protokolls: MA, RW 19/2155, Bl. 7–25; RW 19/614, Bl. 113–133. Niederschrift (geglättet): RW 19/614, Bl. 95–108; Druck: UuF XII, Nr. 2736b; MASON, Arbeiterklasse, Nr. 152. In der zweiten (und letzten) Sitzung am 23. 6. 1939 erteilte Göring Richtlinien für die Verteilung und Einbeziehung der Bevölkerung in die Kriegsvorbereitungen und ließ über die notwendige Leistungssteigerung im Verkehrswesen vortragen. Niederschrift: RW 19/614, Bl. 4–14; IMT XXXIII, S. 144–160; vgl. ABSOLON V S. 4f.

⁴ Auf der 15. Sitzung des RVA vom 15. 12. 1938 (o. Anm. 1), die den einleitenden Ausführungen Keitels zufolge eigentlich schon 1937 hätte stattfinden sollen, waren lt. Teilnehmerverzeichnis 92 Personen anwesend. Keitel stellte hier als Geschäftsführer des RVA Oberst d. G. Warlimont vor, den neuen Chef der Abt. Landesverteidigung im OKW, der Oberst Jodl nachgefolgt war, informierte über die vorausgegangene RVR-Sitzung vom 18. 11. und benannte die anstehenden weiteren Aufgaben.

Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung (GBV):

Der GBV leitet die Vorbereitungen für die Reichsverteidigung im Geschäftsbereich der ihm gem. § 3 unterstehenden Ministerien und Reichsstellen. Diese sind schon im Frieden an seine Weisungen gebunden.

§ 14

Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft (GBW):

(1) Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft leitet die wirtschaftlichen Vorbereitungen für die Reichsverteidigung, soweit sie nicht bezüglich der Rüstungsindustrie in die Zuständigkeit des OKW fallen.

(2) Der GBW hat die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Produktion der vom OKW unmittelbar geleiteten Rüstungsindustrie nach dessen Forderungen sicherzustellen⁵.

(3) Die in § 4 (2) aufgeführten Ministerien und Reichsbehörden sind im Rahmen dieser Bestimmungen schon für die Vorbereitung der Reichsverteidigung an die Weisungen des GBW, der Reichsverkehrsminister an seine Forderungen gem. § 5 (3), gebunden.

IV. Schlußbestimmungen.

§ 15

Strafbestimmungen.

Wer den Vorschriften einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt, wird, soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist, mit Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

§ 16

Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften.

Das OKW erläßt im Einvernehmen mit GBV und GBW die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

§ 17

Das Gesetz tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Berchtesgaden, den 4. September 1938.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Göring
Generalfeldmarschall

Der Stellvertreter des Führers
R. Heß

⁵ Diese Vorgaben des RVG bildeten den Rahmen für eine neue Vereinbarung zwischen W Stb und GBW, welche die bisherige Zweigleisigkeit der wehrwirtschaftl. Vorbereitungen (s. Dok. Nr. 37, bes. Anm. 9) aufhoben, indem die unorgan. Trennung in Rüstungsbetriebe einerseits, kriegs- und lebenswichtige Betriebe andererseits (R- bzw. KL-Sektor) aufgegeben und die Masse der dem W Stb unterstehenden R-Betriebe, soweit sie nicht ausschließlich für die WM arbeiteten, dem KL-Sektor zugeschlagen wurde, incl. eines Zutrittsrechts des GBW zu den verbliebenen R-Betrieben. Andererseits erhielt die WM damit eine umfassende Rüstungskontrolle und die Aufsicht über die Gesamtheit der Mob.-Vorarbeiten bis zur Stufe der Unterlieferer. Entwurf der neuen Richtlinien: MA, RW 19/516, Bl. 250–257; RW 19/517, passim; RW 19/573, Bl. 32–38. Ausfertigung vom 3. 5. 1939, geheim: RW 19/573, Bl. 57–60.

Der Reichsminister des Innern
Frick

Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft
Walther Funk

Der Reichsminister des Auswärtigen
Ribbentrop

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
Keitel

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Dr. Lammers

Berchtesgaden, den 4. September 1938

VERMERK ZUM REICHsverTEIDIGUNGSGESETZ.

Vom 4. September 1938

1. Die Veröffentlichung des Reichsverteidigungsgesetzes vom 4. September 1938 bleibt ausgesetzt⁶.
2. Folgende Gesetze und Kabinettsbeschlüsse treten mit sofortiger Wirkung außer Kraft:
 - a)
Reichsverteidigungsgesetz vom 21. 5. 1935⁷
 - b)
EntschlieÙung der Reichsregierung vom 4. 4. 1933 zur Bildung eines Reichsverteidigungsrates⁸
 - c)
Berichtigungen und Ergänzungen vom 13. 12. 1934 zu der EntschlieÙung der Reichsregierung vom 4. 4. 1933
 - d)
EntschlieÙung der Reichsregierung vom 21. 5. 1935 über die Tätigkeit des GB im Frieden⁹.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Dr. Lammers

⁶ Hierzu teilte der RVM den nachgeordn. Behörden durch RdSchr. vom 17. 7. 1939, gRs. mit, daß Hitler genehmigt habe, den Geheimschutz des ReichsverteidigungsG stillschweigend fallenzulassen, jedoch mit folg. Einschränkung: „1. *Verboten bleibt* das Zitieren des RV-Gesetzes in der Öffentlichkeit oder im Zusammenhang mit zur Verkündung gelangenden Gesetzen, sowie inhaltliche Bekanntgabe des Gesetzes in seiner Gesamtheit. – 2. *Erlaubt ist* a) die Erwähnung aller im RV-Gesetz verankerten Einrichtungen und ihre Aufgaben in der Öffentlichkeit, ohne auf das Gesetz Bezug zu nehmen; b) die Mitunterzeichnung von Gesetzen, die im Frieden für den Krieg vorbereitet und verkündet werden, durch GBV und GBW.“ R 5/18; IMT XXIX, S. 317 f.

⁷ ARH II/2, Nr. 162.

⁸ Hierzu wie zur Ergänzung vom 13. 12. 1934 s. ebd. Nr. 65 Anm. 7.

⁹ Ebd. Nr. 163.

Zitierhinweis

Nr. 197 Reichsverteidigungsgesetz vom 4. September 1938. Nicht veröffentlicht. in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d197>